

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 752/2530	นางนงลักษณ์ จริยะวัฒนา	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นายชูศักดิ์ แซ่เฮง	โจทก์
	นายนุสน นุราช	จำเลย
	นายชูศักดิ์ แซ่เฮง จำเลยร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยร่วมฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเรียกนายชูศักดิ์แซ่เฮงเข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามคำขอของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์พร้อมกับรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยและจำเลยร่วมมิให้เกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยร่วมฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 112,111 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สุนทร จันทระศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>